

3013395-67.2013.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 349/2013 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Gustavo Moreira Alves e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

DIOGO RAFAEL MENEGASSO, RAFAEL GUSTAVO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

3013395-67.2013.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

3013395-67.2013.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 349/2013 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Gustavo Moreira Alves e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

DIOGO RAFAEL MENEGASSO, RAFAEL GUSTAVO MOREIRA ALVES e PAULO CESAR DE SOUZA LAPA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, porque, na ocasião descrita na denúncia, associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ou seja, tráfico ilícito de drogas.

Os réus DIOGO e RAFAEL foram notificados e citados (fIs. 127 e 144) e apresentaram defesa prévia (fls. 128/138 e 152/155).

O feito foi desmembrado em relação ao réu PAULO.

A denúncia foi recebida (fls. 221/222).

Designada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus (fls. 242 e 248 - Mídia).

Alegações finais do Ministério Público às fls. 250/253 e das Defesas às fls. 256/259 e 265/271.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é mesmo improcedente.

Quanto à materialidade, o delito não restou suficientemente comprovado, pois não houve qualquer prova que demonstrasse efetivos atos de traficâncias dos réus, não tendo sido encontrado qualquer tipo de entorpecente em suas posses, tampouco objetos destinados à confecção ou preparação de substâncias entorpecentes.

Quanto à autoria, igualmente não foi comprovada.

Interrogado, o réu RAFAEL GUSTAVO (fls. 239/242 - mídia) negou os fatos que lhe foram imputados. Relatou que, na ocasião, estava com os demais réus se dirigindo a uma balada na cidade de Campinas e durante o trajeto se perderam, tendo logo após sido abordados pelos policiais. O veículo era de sua propriedade.

O réu DIOGO RAFAEL (ouvido às fls. 239/242- mídia) também negou os fatos que lhe foram imputados. Disse que estavam se dirigindo à uma casa noturna na cidade de Campinas, sendo que se perderam durante o trajeto, vindo até a cidade de Limeira.

Informou que, neste momento, foram abordados pelos policiais da força tática, os quais lhe conduziram à delegacia. Aduziu que realmente estava em posse de grande quantidade, porém os valores eram provenientes da venda de uma moto.

O Policial Militar Rodrigo Gomes dos Santos, ouvido em juízo, disse que, na data dos fatos, sua equipe de força tática estava em patrulhamento quando receberam denúncia anônima acerca de um veículo VW/GOL de cor cinza e placas da cidade de Itatiba estaria trafegando até a cidade de Limeira a fim de adquirir determinada quantidade de entorpecentes. Informou que efetuaram diligências com o intuito de abordar referido veículo e seus ocupantes, tendo, em determinado momento, avistado o automóvel relatado, razão pela qual realizaram a abordagem, constatando que em seu interior havia três indivíduos. Asseverou que lograram a revista pessoal nos indivíduos e no veículo, não encontrando nada de ilícito, porém, em posse de um dos indivíduos, Diogo, apreenderam vultosa quantia, sendo cerca de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo o mesmo relatado que seria o lucro da venda de uma motocicleta de sua propriedade. Aduziu que o condutor do veículo relatou que havia perdido o retorno ainda na cidade Campinas, sendo que seu objetivo era ir até uma festa.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Diego Ribeiro Gonzaga (fis. 239/242).

Embora os relatos dos policiais tenham sido uníssonos e harmônicos entre si, não evidenciam provas seguras a alicerçar um édito condenatório.

Embora haja indícios de que os réus tenham se deslocado à cidade de Limeira a fim de adquirir entorpecentes para posterior venda, os fatos não foram corroborados pelas provas angariadas em juízo, sendo que o único relato neste sentido foi prestado ainda em sede policial pelo réu RAFAEL, o qual negou peremptoriamente tais fatos quando ouvido em juízo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, absolvendo os réus DIOGO RAFAEL MENEGASSO e RAFAEL GUSTAVO MOREIRA ALVES, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, efetuadas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se.

P.R.I.C.

Limeira, 20 de maio de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA